

志成有色金属回收有限公司“7.11”事故调查报告

2020-10-19 00:00　来源：东兴市应急管理局

2020年7月11日15时00分左右，东兴市志成有色金属回收有限公司在拆违法建筑厂棚作业时一名工人亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国定，市政府成立了由市应急局牵头，市公安局、工信局、住建局、人社局、总工会、东兴镇政府等部门组成查组，开展事故调查工作，并邀请市监察委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年7月11日15时00分左右。

（二）事故发生单位：东兴市志成有色金属回收有限公司。

（三）事故发生地点：东兴市志成有色金属回收有限公司新车间厂房。

（四）事故类别：高处坠落。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

东兴市志成有色金属回收有限公司（以下简称志成公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；本：伍佰万圆整；成立日期：2005年06月16日；营业期限：长期；经营范围：回收有色金属、废旧塑料；锭、塑料粒、废旧蓄电池收集、贮存、处置综合经营（按许可证有效期限经营）。（依法须经批准的项目动。）

该公司于2016年1月22日对生产工艺和生产规模进行改造升级一直处于停产状态。

（二）有关人员及受伤基本情况

覃国，男，42岁，广西东兴市人，地址：广西东兴市东兴镇兴东路966号华隆国际城。在事故中死亡。

（三）劳务外包施工队及项目与事故发生位置概况

唐上起施工队是长期从事房屋装修，电焊，铁棚搭建工作。唐上起为包工头，其根据每日工作情况进行做工。2020年6月份唐上起与志成公司李亚兴通过微信达成口头协议过来做工。发生事故的位置于志成公司的自占用集体土地进行建设，未办理任何用地、规划报建手续，由东兴镇人民政府与2020年6月10日下发《责第01号）要求自行拆除违法建筑物并恢复土地原状。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生及应急救援情况

2020年7月11日15时左右唐上起和其他两名工人当时在铁棚外休息，突然听到一声响，整个铁棚已塌下否有人受伤，唐上起是第一个跑到死者覃国身边查看的，当时死者覃国还能正常语言交流说他的脚有可能骨亚兴听到响声后马上从办公室出来查看情况，了解唐上起已拨打了120抢救电话，然后李亚兴说等急救车过来覃国出去医院进行抢救，然后就用了陈福海私家车搭覃国出去东兴市人民医院进行抢救。大约于15时40分入合术，于16时15分出现意识障碍、潮式呼吸，16时25分转入ICU抢救治疗，大概于当天下午5点40分左右经医多发骨折；2.失血性休克；3.头皮挫裂伤；4.双肺挫伤；5.右胸第10、20后肋骨折；6. 左胸第8、9后肋骨折；右胸部软组织挫擦伤；10.右侧髂部软组织挫伤。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，志成公司、工头唐上起跟覃国家属协商赔偿，目前由志成公司、工头唐上起赔偿了覃国家步协调磋商。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

覃国在施工过程中因铁棚坍塌而摔落地面，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.覃国等人未经有资质公司培训取得相应的工作资质。

2.覃国安全意识淡薄，没有系有安全绳等安全措施。

3.施工人员在开工前未对铁棚进行安全风险评估。

（三）事故性质

经调查认定，志成公司于2016年4月至今一直处于停产，拆除的志成公司新车间厂房属未经依法批准擅自属未经专业培训的临时工人，综上所述，该事故属非安全生产事故。

五、对事故有关责任人员处理建议

1、唐上起，拆除工程实际承包人，不属于生产经营单位不具备安全生产条件、不具备任何施工资质的《产法》第十七条规定：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的的，不得从事生产经营活动。”未对施工现场及需要拆除部位进行安全检查，尤其未检查拆除部位周边环境是进行安全教育，未督促施工人员安全防护设施，对事故发生负有主要责任。

2、志成公司随意将拆除工程交付给不属于生产经营单位、不具备安全生产条件、不具备任何施工资质的生产主体承担责任单位，未经专业培训的临时工人实施拆除。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”对此次事故发生

3、死者覃国，安全意识淡薄，在进行高处作业时冒险施工，未做好安全防护措施佩戴安全带作业，对此在事故中死亡，建议不追究其责任。

六、事故防范和整改措施

各镇人民政府、市直有关部门要认真总结并吸取这起事故教训，针对事故暴露出的突出问题，举一反三切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝同类事故发生，现提出如下建议：

（一）志成公司要认真落实安全生产主体责任，进一步加强生产过程中的现场安全管理，确保操作规程的级安全教育培训，提高员工安全防范意识，督促作业人员正确佩戴劳动保护用品；建议聘用具备相关资质的作，采取有效技术、管理措施，及时消除各类生产安全事故隐患。

（二）各行业管理部门要进一步加强对辖区企业的安全监管，督促辖区企业切实履行安全生产主体责任，项安全管理制度，指导企业加强隐患排查治理工作，加强对作业场所的安全监管，杜绝生产安全事故的发生

志成

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

站点地图

主办单位：东兴市人民政府 承办单位：东兴市人民政府办公室 管理维护：东兴市人民政府信息中心

地址：广西壮族自治区防城港市东兴市兴东路281号 邮编：538100 电话：0770-7665030（仅网站事宜

桂ICP备11003786号 网站标识码：4506810001 桂公网安备45068102000008号